Montgomery c. Ville de Montréal, 2020 QCCS 4278 – La portée des pouvoirs dévolus au maire en vertu de l'article 52 LCV

27 janvier 2021

À la FQM, nous respectons votre vie privée

Afin d'améliorer votre expérience de navigation ainsi que la qualité de nos contenus, nous utilisons des témoins (cookies). En acceptant, vous consentez à notre utilisation des témoins pour mieux répondre à vos besoins. Pour en apprendre davantage sur notre utilisation des témoins et sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, consultez notre Politique de confidentialité.

PERSONNALISER LES TÉMOINS

ACCEPTER TOUT

27 janvier 2021

Le 12 novembre 2020, la Cour supérieure a rendu un jugement concernant l'application de l'article 52 de la *Loi sur les cités et villes* (LCV) et sur l'ingérence de Ville de Montréal (ci-après Ville) dans les pouvoirs de la mairesse, Mme Montgomery, de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (ci-après l'arrondissement).

Mise en contexte

La Ville et Mme Montgomery recherchent l'une contre l'autre, des conclusions déclaratoires et en injonction. Mme Montgomery

À la FQM, nous respectons votre vie privée

Afin d'améliorer votre expérience de navigation ainsi que la qualité de nos contenus, nous utilisons des témoins (cookies). En acceptant, vous consentez à notre utilisation des témoins pour mieux répondre à vos besoins. Pour en apprendre davantage sur notre utilisation des témoins et sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, consultez notre Politique de confidentialité.

contrôleur général l'empêchent d'exercer les pouvoirs que la loi, les

règlements et les politiques de la Ville lui confèrent expressément. Cette ingérence la prive, entre autres, d'un accès complet aux rapports du service des ressources humaines de la Ville, dont un sur le climat de travail de l'arrondissement et un second sur des allégations de harcèlement psychologique visant sa directrice de cabinet. Elle demande ainsi de se faire reconnaître le statut « d'autorité désignée », tel que défini par la *Politique de respect de la personne de la Ville* afin d'être en droit d'obtenir les rapports d'enquête en cause.

Pour sa part, la Ville allègue que la directrice de cabinet de l'arrondissement effectue du harcèlement psychologique à l'endroit de deux fonctionnaires et que Mme Montgomery, par aveuglement volontaire, refuse de faire respecter les directives émises par le contrôleur général. Ainsi, la Ville demande que la directrice de cabinet soit interdite de communication avec quiconque étant fonctionnaire de l'arrondissement.

Les faits

Vers la mi-août 2019, divers événements visant le directeur de l'arrondissement amènent Mme Montgomery à s'interroger sur ses

À la FQM, nous respectons votre vie privée

Afin d'améliorer votre expérience de navigation ainsi que la qualité de nos contenus, nous utilisons des témoins (cookies). En acceptant, vous consentez à notre utilisation des témoins pour mieux répondre à vos besoins. Pour en apprendre davantage sur notre utilisation des témoins et sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, consultez notre Politique de confidentialité.

Ces rapports concluent que le directeur de l'arrondissement est victime de harcèlement psychologique de la part de la directrice de cabinet. Ils concluent également que « la directrice de cabinet, ainsi que la mairesse « par son inaction », ont failli « au maintien de conditions psychologiques nécessaires à un climat de travail sain. » Ils recommandent que ces conclusions soient transmises à Mme Montgomery afin que des mesures soient prises.

Le 6 décembre 2019, Mme Montgomery est conviée à une rencontre à laquelle participent la DDRP et un attaché politique de Valérie Plante. On l'informe alors des conclusions des deux rapports. Surprise, Mme Montgomery demande une copie des rapports à plusieurs reprises, mais se bute à des refus catégoriques. Cette dernière conteste cette décision en affirmant qu'il est impossible pour elle de prendre des mesures contre sa directrice de cabinet, sans savoir ce qui lui est reproché.

Le 13 décembre 2019, le contrôleur général émet alors la directive voulant que la directrice de cabinet ne puisse avoir aucune communication avec quelque fonctionnaire de l'arrondissement que ce soit. Mme Montgomery soutient que le contrôleur général n'avait aucun droit d'imposer des sanctions semblables à sa

À la FQM, nous respectons votre vie privée

Afin d'améliorer votre expérience de navigation ainsi que la qualité de nos contenus, nous utilisons des témoins (cookies). En acceptant, vous consentez à notre utilisation des témoins pour mieux répondre à vos besoins. Pour en apprendre davantage sur notre utilisation des témoins et sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, consultez notre Politique de confidentialité.

interdit un tel accès, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, et

en vertu des droits et des pouvoirs dévolus à la mairesse, elle peut, en tout temps, suspendre sans traitement un fonctionnaire de la municipalité.

La Cour conclut que la directrice de cabinet est l'employée de Mme Montgomery. La Ville exige ni plus ni moins de cette dernière qu'elle discipline son employée sans connaître les motifs ayant provoqué l'imposition de sanctions.

La Cour conclut qu'il ne fait pas de doute que Mme Montgomery est « l'autorité désignée » au sens de la Politique de la Ville puisqu'elle est le membre du conseil qui a nommé la directrice de cabinet. Étant l'employeur, c'est à Mme Montgomery de choisir les mesures à prendre, en fonction des motifs justifiant les conclusions des rapports en cause. Ce droit, découlant des pouvoirs conférés en vertu de l'article 52 LCV, est le sien, et non celui du contrôleur général. Elle détient ainsi un droit d'accès à l'intégralité des rapports.

La Cour soulève qu'il est anormal qu'un employé ou fonctionnaire, tel le contrôleur général, ait plus de droits que le chef exécutif de

À la FQM, nous respectons votre vie privée

Afin d'améliorer votre expérience de navigation ainsi que la qualité de nos contenus, nous utilisons des témoins (cookies). En acceptant, vous consentez à notre utilisation des témoins pour mieux répondre à vos besoins. Pour en apprendre davantage sur notre utilisation des témoins et sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, consultez notre Politique de confidentialité.

mairesse. La Cour ordonne ainsi de mettre fin à cette directive de non-communication.

---

[1] Article 52 de la L.c.v., RLRQ c. C-19.

ÉCRIT PAR :

Me Solveig Ménard-Castonguay

Avocate en droit administratif, Lavery Avocats

— Infolettre - Bulletin Contact

Votre courriel

À la FQM, nous respectons votre vie privée

Afin d'améliorer votre expérience de navigation ainsi que la qualité de nos contenus, nous utilisons des témoins (cookies). En acceptant, vous consentez à notre utilisation des témoins pour mieux répondre à vos besoins. Pour en apprendre davantage sur notre utilisation des témoins et sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, consultez notre Politique de confidentialité.

Imédia.

À la FQM, nous respectons votre vie privée

Afin d'améliorer votre expérience de navigation ainsi que la qualité de nos contenus, nous utilisons des témoins (cookies). En acceptant, vous consentez à notre utilisation des témoins pour mieux répondre à vos besoins. Pour en apprendre davantage sur notre utilisation des témoins et sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, consultez notre Politique de confidentialité.

À la FQM, nous respectons votre vie privée

Afin d’améliorer votre expérience de navigation ainsi que la qualité de nos contenus, nous utilisons des témoins (cookies). En acceptant, vous consentez à notre utilisation des témoins pour mieux répondre à vos besoins. Pour en apprendre davantage sur notre utilisation des témoins et sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, consultez notre Politique de confidentialité.